

1503099-74.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... "EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA e ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Condenação mantida nos termos da r. sentença recorrida. Firme palavra da vítima, corroborada pelo relato dos policiais militares e pela confissão dos réus, mesmo que parcial. Impossibilidade de absorção da extorsão pelo roubo, tratando-se de crimes autônomos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 3756-3707, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503099-74.2021.8.26.0548 controle:2021/001078

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2269081/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 20609616 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 6165/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2269081 - 13º D.P. CAMPINAS, 6165/21/010 - 13º D.P. CAMPINAS, 2269081/2021 - 13º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENDO CARLOS DA SILVA MOURA e outros

Vítima:

VANESSA GOMES DA CUNHA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 157 § 2º, II e Art. 158 § 1º § 3º, Parte 1 ambos c/c Art. 69 "caput" todos do(a) CP(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

FRANCISCO WANDERSON MATIAS DA SILVA, RG nº 49.520.267/SP, LUCAS ALEXANDRE DA SILVA, RG nº 48.823.790/SP e BRENDON CARLOS DA SILVA MOURA, RG nº 43.516.212/SP, foram processados como incurso nos artigos 157, § 2º, inciso II e 158, §1º e §3º, ambos c.c. o artigo 69, todos do CP, em razão dos fatos descritos na denúncia, cujo recebimento se deu aos 26.10.21 (fls. 02/05 e 153). Aos 02.10.21 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 122/124). Devidamente citados, foram apresentadas respostas a acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 184/185, 187, 189, 191, 195/196 e 200/201). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das vítimas e testemunha arroladas, bem como o interrogatório dos réus. Encerrada a instrução, nenhuma diligência foi requerida pelas partes. Realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação dos réus nos termos da denúncia, enquanto as Defesas formularam pleitos alternativos de absolvição do crime de extorsão, reconhecimento de crime impossível ou de crime único, desclassificação para a modalidade tentada e afastamento da qualificadora da restrição da liberdade das vítimas. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão e oralidade (fls. 06/21). Também foi anexado aos autos o laudo pericial do simulacro apreendido (fls. 177/179). A autoria é certa. Com efeito, em seus interrogatórios judiciais os acusados Francisco e Brendon confessaram parcialmente os fatos. Admitiram que pretendiam subtrair apenas o carro e os pertences das vítimas. Negaram que tivessem exigido as senhas dos cartões bancários da vítima Paulo. Por sua vez, o corréu Lucas confessou que, além de subtraírem o carro e os pertences das vítimas, também pretendiam efetuar saques em dinheiro com os cartões bancários de Paulo, cujas senhas Brendon exigiu. Ouvidas em audiência, as vítimas não apenas reconheceram os réus, como também discorreram sobre toda a situação de terror a que foram submetidas, desde o início quando, armados, os acusados as renderam e as mantiveram como reféns no interior do veículo, até o instante em que, após perseguição, foram libertadas pela polícia. Ainda segundo as vítimas, os acusados foram extremamente violentos e agressivos, ameaçando-as a todo instante de morte, além de encostarem a arma na barriga de Paulo. Subtraíram seus pertences, dentre eles celulares e joias, além de obrigarem Paulo a fornecer as senhas de seus aplicativos e cartões bancários. Não conseguiram abrir os aplicativos bancários porque o acesso se dava via reconhecimento facial e já estavam a caminho de um caixa eletrônico para efetuarem saques quando a polícia os abordou e eles se entregaram. Permaneceram à mercê dos acusados por cerca de trinta minutos/uma hora. Também foi ouvido o policial militar que deteve os réus em flagrante, ainda com as vítimas subjugadas no veículo, em cujo interior foi localizado um simulacro de arma de fogo. Neste contexto, bem evidenciada se encontra a responsabilidade penal dos réus tanto pelo roubo, como pela extorsão. O roubo se consumou na medida em que os acusados, após renderem as vítimas, as despojaram de seus bens, mantendo-as subjugadas no interior do veículo. O mesmo se diga em relação a extorsão, que atingiu o seu ápice no instante em que a vítima Paulo também foi coagida a entregar aos acusados seus cartões bancários com as respectivas senhas. A alegação de que o caso seria de crime impossível, ou de tentativa, em relação a extorsão porque os réus não conseguiram abrir os aplicativos bancários em nada os beneficia pois é certo que a vítima também foi obrigada a entregar-lhes seus cartões bancários, além de revelar suas senhas. Como não obtiveram êxito em acessar os aplicativos bancários, bloqueados pelo reconhecimento facial (face-id), os réus já estavam a caminho de um caixa eletrônico para "...tentar passar..." os cartões, conforme confessou Lucas, quando foram abordados pela polícia. As vítimas deixaram bem clara essa situação, consumando-se a extorsão independentemente da obtenção da vantagem econômica, por se tratar delito de natureza formal. Quanto às majorantes do roubo e da extorsão, elas merecem subsistir eis que os acusados agiram em conjunto, inclusive com divisão de tarefas, mantendo as vítimas subjugadas durante toda a ação criminosa. Consequentemente deve prevalecer a qualificadora da extorsão "...porquanto a

restrição da liberdade da vítima era condição necessária para a obtenção da vantagem econômica almejada pelos agentes..." (TJ/SP - Apel. Crim. nº 0005299-77.2018.8.26.0114 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 05.12.19 - Rel. Des. Maurício Valala). Contudo, em relação a extorsão, o concurso de agentes será considerado como circunstância judicial para aumentar a pena-base. No tocante à pena, a hipótese é de concurso material de infrações, por se tratar de delitos de espécies diversas, praticados dentro de um mesmo contexto fático, mas com designios autônomos já que, além de ter seus bens subtraídos, a vítima Paulo também foi obrigada a entregar e fornecer as senhas de seus cartões bancários, não sendo caso de crime único. De fato: "EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA e ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Condenação mantida nos termos da r. sentença recorrida. Firme palavra da vítima, corroborada pelo relato dos policiais militares e pela confissão dos réus, mesmo que parcial. Impossibilidade de absorção da extorsão pelo roubo, tratando-se de crimes autônomos executados no mesmo contexto fático. Continuidade delitiva ou concurso formal inadmissíveis, ausentes seus requisitos. Penas readequadas para reduzir a exasperação da pena-base. Regime inicial fechado inafastável. Apelo defensivo parcialmente provido" (sublinhei, TJ/SP - Apel. Crim. nº 0001439-03.2017.8.26.0050 - 1ª Câmara - São Paulo - v.u. - j. 27.08.18 - Rel. Des. Diniz Fernando). Passo, pois, à dosagem da pena dos acusados (CP, arts. 59 e 68): BRENDÓ - ARTIGO 158 - A) Pena-base: 09 anos de reclusão e 15 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (a pena-base foi acrescida de 1/2 considerando a culpabilidade do acusado, eis que o crime foi cometido em concurso de pessoas, circunstância que revela um maior desvalor da conduta e audácia dos agentes, devendo ser considerada na primeira fase do cálculo, e não na terceira, em face da posição topográfica dos parágrafos, além das vítimas serem mantidas subjugadas e submetidas a atos de extrema violência e agressividade pelos meliantes, conduta absolutamente desnecessária e desproporcional, cuja reprovabilidade merece tratamento mais rigoroso). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. Quanto a confissão, ela foi apenas parcial, insuficiente para atenuar a pena. Aliás, em caso desta mesma Vara Judicial, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que: "A confissão quando feita pela metade visando alterar a verdade dos fatos não pode atenuar a pena" (TJ/SP - Apel. Crim. Nº 990.08.184828-7 - 6ª Cam. Crim. - v.u. - j. 04.06.09 - rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro). C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada. ARTIGO 157 - A) Pena-base: 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (a pena-base foi acrescida de 1/6 considerando a culpabilidade do acusado, eis que o durante o roubo as vítimas foram mantidas subjugadas e submetidas a atos de extrema violência e agressividade pelos assaltantes, conduta absolutamente desnecessária e desproporcional, cuja reprovabilidade merece tratamento mais rigoroso, uma vez que não pode ser comparada com a de um simples roubo). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: confissão espontânea. Redução de 1/6, observado o mínimo legal. C) Causas de aumento e diminuição de pena: o roubo foi cometido mediante concurso de pessoas, razão pela qual, nos termos do artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, elevo a pena em 1/3, resultando na reprimenda de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. Em face do concurso material de infrações, as penas aplicadas devem ser somadas, resultando na reprimenda final de 14 anos e 04 meses de reclusão e 28 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. O réu esteve preso durante todo o processo, e assim deverá permanecer para recorrer, como garantia da ordem pública, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, em face do quantum aplicado e por se tratar de delitos cometidos mediante grave ameaça e violência à pessoa exercida com restrição da liberdade das vítimas, cuja prática denota ousadia e periculosidade intensa, trazendo desassossego e temor à população, com evidente clamor público, de modo que o regime mais rigoroso é o único cabível na hipótese em questão, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Nesse sentido: "O crime

em questão traz desassossego à sociedade, autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena corporal, e conceder-lhes regime mais brando seria decidir contra os anseios da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave ameaça ou violência contra as pessoas" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1503655-47.2019.8.26.0548 - 3ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 25.08.20 - Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro). E, ainda: "O regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática de extorsão qualificada é o adequado à reprimenda, ainda que se trate de réu primário" (STF - HC nº 74.301-3 - São Paulo).

Ademais: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). LUCAS - ARTIGO 158 - A) Pena-base: 09 anos de reclusão e 15 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (a pena-base foi acrescida de 1/2 considerando a culpabilidade do acusado, eis que o crime foi cometido em concurso de pessoas, circunstância que revela um maior desvalor da conduta e audácia dos agentes, devendo ser considerada na primeira fase do cálculo, e não na terceira, em face da posição topográfica dos parágrafos, além das vítimas serem mantidas subjugadas e submetidas a atos de extrema violência e agressividade pelos meliantes, conduta absolutamente desnecessária e desproporcional, cuja reprovabilidade merece tratamento mais rigoroso). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: confissão espontânea. Redução de 1/6, resultando na pena de 07 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. ARTIGO 157 - A) Pena-base: 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (a pena-base foi acrescida de 1/6 considerando a culpabilidade do acusado, eis que o durante o roubo as vítimas foram mantidas subjugadas e submetidas a atos de extrema violência e agressividade pelos assaltantes, conduta absolutamente desnecessária e desproporcional, cuja reprovabilidade merece tratamento mais rigoroso, uma vez que não pode ser comparada com a de um simples roubo). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: confissão espontânea. Redução de 1/6, observado o mínimo legal. C) Causas de aumento e diminuição de pena: o roubo foi cometido mediante concurso de pessoas, razão pela qual, nos termos do artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, elevo a pena em 1/3, resultando na reprimenda de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. Em face do concurso material de infrações, as penas aplicadas devem ser somadas, resultando na reprimenda final de 12 anos e 10 meses de reclusão e 25 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. O réu esteve preso durante todo o processo e assim deverá permanecer para recorrer, como garantia da ordem pública, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, em face do quantum aplicado e por se tratar de delitos cometidos mediante grave ameaça e violência à pessoa exercida com restrição da liberdade das vítimas, cuja prática denota ousadia e periculosidade intensa, trazendo desassossego e temor à população, com evidente clamor público, de modo que o regime mais rigoroso é o único cabível na hipótese em questão, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Nesse sentido: "O crime em questão traz desassossego à sociedade, autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena corporal, e conceder-lhes regime mais brando seria decidir contra os anseios da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave ameaça ou violência contra as pessoas" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1503655-47.2019.8.26.0548 - 3ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 25.08.20 - Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro). E, ainda: "O regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática de extorsão qualificada é o adequado à reprimenda, ainda que se trate de réu primário" (STF - HC nº 74.301-3 - São Paulo). Ademais: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante

todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). FRANCISCO - ARTIGO 158 - A) Pena-base: observadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 10 anos de reclusão e 16 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (a pena-base foi acrescida de 2/3 considerando os antecedentes e a culpabilidade do acusado, eis que o crime foi cometido em concurso de pessoas, circunstância que revela um maior desvalor da conduta e audácia dos agentes, devendo ser considerada na primeira fase do cálculo, e não na terceira, em face da posição topográfica dos parágrafos, além das vítimas serem mantidas subjugadas e submetidas a atos de extrema violência e agressividade pelos meliantes, conduta absolutamente desnecessária e desproporcional, cuja reprovabilidade merece tratamento mais rigoroso - fls. 101/102 - procs. 0008562-25 e 1513522-08). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além dos antecedentes, o acusado é reincidente (fls. 101 - proc. 0019619-35). Acréscimo de mais 1/6, resultando na pena de 11 anos e 08 meses de reclusão e 18 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A propósito: "Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus Antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena" (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). Quanto a confissão, ela foi apenas parcial, insuficiente para atenuar a pena. Aliás, em caso desta mesma Vara Judicial, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que: "A confissão quando feita pela metade visando alterar a verdade dos fatos não pode atenuar a pena" (TJ/SP - Apel. Crim. Nº 990.08.184828-7 - 6ª Cam. Crim. - v.u. - j.04.06.09 - rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro). C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. ARTIGO 157 - A) Pena-base: 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (a pena-base foi acrescida de 1/3 considerando os antecedentes e a culpabilidade do acusado, eis que o durante o roubo as vítimas foram mantidas subjugadas e submetidas a atos de extrema violência e agressividade pelos assaltantes, conduta absolutamente desnecessária e desproporcional, cuja reprovabilidade merece tratamento mais rigoroso, uma vez que não pode ser comparada com a de um simples roubo - fls. 101/102 - procs. 0008562-25 e 1513522-08). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: confissão espontânea e reincidência (fls. 101 - proc. 0019619-35), cujos efeitos devem se compensar, permanecendo a pena-base tal como fixada. Realmente: "Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus Antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena" (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: o roubo foi cometido mediante concurso de pessoas, razão pela qual, nos termos do artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, elevo a pena em 1/3, resultando na reprimenda de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. Em face do concurso material de infrações, as penas aplicadas devem ser somadas, resultando na reprimenda final de 18 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 35 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. O réu ostenta antecedentes, sendo inclusive reincidente, esteve preso durante todo o processo e assim deverá permanecer para recorrer, como garantia da ordem pública, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, em face da reincidência, do quantum aplicado e por se tratar de delitos cometidos mediante grave ameaça e violência à pessoa exercida com restrição da liberdade das vítimas, cuja prática denota ousadia e periculosidade intensa, trazendo desassossego e temor à população, com evidente

clamor público, de modo que o regime mais rigoroso é o único cabível na hipótese em questão, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Nesse sentido: “O crime em questão traz desassossego à sociedade, autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena corporal, e conceder-lhes regime mais brando seria decidir contra os anseios da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave ameaça ou violência contra as pessoas” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1503655-47.2019.8.26.0548 – 3ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 25.08.20 – Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro). E, ainda: “O regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática de extorsão qualificada é o adequado à reprimenda, ainda que se trate de réu primário” (STF – HC nº 74.301-3 – São Paulo). Ademais: “O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)” (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.078/21 e: A) CONDENO O RÉU FRANCISCO WANDERSON MATIAS DA SILVA, RG nº 49.520.267/SP, a cumprir 18 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 35 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma dos artigos 157, § 2º, inciso II, e 158, §§ 1º e 3º, ambos c.c. o artigo 69, todos do CP. B) CONDENO O RÉU LUCAS ALEXANDRE DA SILVA, RG nº 48.823.790/SP, a cumprir 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar 25 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma dos artigos 157, § 2º, inciso II, e 158, §§ 1º e 3º, ambos c.c. o artigo 69, todos do CP. C) CONDENO O RÉU BRENDON CARLOS DA SILVA MOURA, RG nº 43.516.212/SP, a cumprir 14 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar 28 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma dos artigos 157, § 2º, inciso II, e 158, §§ 1º e 3º, ambos c.c. o artigo 69, todos do CP. Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram. Custas pelos acusados no valor de 100 UFESPs, cada um, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 com relação ao corréu Brendo. No mais, AUTORIZO a destruição do simulacro apreendido, oficiando-se. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 15 de março de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA